

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5284/2540

กองบัญชาการทหารสูงสุด
บริษัท ดำรง ก่อสร้าง วิศว จำกัด กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 213, มาตรา 292, มาตรา 293, มาตรา 420, มาตรา 435, มาตรา
587, มาตรา 595, มาตรา 600
ป.วิ.พ. มาตรา 249

คดีนี้โจทก์ทำสัญญาว่าจ้างจำเลยที่ 1 ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก และทางพิจารณาได้ความว่าทั้งสองฝ่ายต่างได้ปฏิบัติตามสัญญาครบถ้วนแล้ว กล่าวคือจำเลยที่ 1 ได้ทำการก่อสร้างฝายน้ำล้นจนแล้วเสร็จตามสัญญาและส่งมอบงานแก่โจทก์ไปแล้ว และโจทก์ได้จ่ายเงินค่าก่อสร้างทั้งหมดแก่จำเลยที่ 1 ไปเสร็จสิ้นแล้วเช่นกัน หน้าที่คู่สัญญาจะต้องปฏิบัติตามสัญญาได้สิ้นสุดลง จึงไม่มีกรณีที่ศาลจะต้องพิจารณาว่าจำเลยที่ 1 เป็นฝ่ายผิดสัญญาอีกหรือไม่ จำเลยที่ 1 ทำสัญญารับเหมา ก่อสร้างฝายน้ำล้นกับโจทก์โดยมีข้อสัญญาให้จำเลยที่ 1 ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาสัมภาระ และแรงงานในการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ และโจทก์ตกลงให้ค่าก่อสร้างแก่จำเลยที่ 1 สัญญาระหว่างจำเลยที่ 1 กับโจทก์จึงเป็นสัญญาจ้างทำของ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 587 ตามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นที่พิพาทได้กำหนด กรณีที่การงานที่ทำชำรุดบกพร่องไว้ว่า ถ้ามีการชำรุดเสียหายเกิดขึ้นแก่งานจ้าง ภายใน 365 วัน นับแต่วันที่รับมอบงานเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องรีบแก้ไข ซ่อมแซมให้เรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด และเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดัง

กล่าวหาที่ยังมีการชำรุดบกพร่องเกิดขึ้นอีก ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อีกด้วย เมื่อปรากฏว่าการก่อสร้างฝายน้ำล้นของ
จำเลยที่ 1 เป็นสิ่งปลูกสร้างกับพื้นดินตามแบบแปลนที่โจทก์กำหนดโดยฝ่ายจำเลยที่
1 เป็นผู้จัดหาสัมภาระเองและฝายน้ำล้นที่จำเลยที่ 1 ก่อสร้างได้เกิดชำรุดแตกร้าว
ทรุดตัวอันเป็นเหตุให้เสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์อันมุ่งจะใช้เป็นปกติเป็นที่
ประจักษ์แก่โจทก์ภายในเวลาไม่ถึงปีนับแต่วันส่งมอบ ดังนี้ ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาตรา 595 และ 600 ไม่ว่าจำเลยที่ 1 ผู้รับจ้างรู้อยู่แล้วหรือไม่รู้
ว่าการชำรุดบกพร่องมีอยู่ จำเลยที่ 1 ก็ต้องรับผิดชอบในการบกพร่องนั้น เว้นแต่การ
ชำรุดบกพร่องนั้นจะเกิดขึ้นเพราะความผิดของโจทก์ผู้ว่าจ้าง ดังนั้นปัญหาที่จำเลยที่
1 ฎีกาโต้เถียงว่า ก่อนก่อสร้างจำเลยที่ 1 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของดินบริเวณที่
ก่อสร้างได้บดอัดดินจนแน่นก่อนเทคอนกรีตได้ผสมปูนตามสัดส่วนที่กำหนดไว้และ
ได้นำแท่งคอนกรีตไปตรวจสอบหาความแข็งแรงให้รับน้ำหนักได้ตามที่กำหนดรวม
ทั้งการผูกเหล็กและวางตะแกรงเหล็กได้กระทำตามที่โจทก์กำหนดไว้หรือไม่ จึงไม่
ต้องวินิจฉัย ที่จำเลยที่ 1 ให้การว่า ความเสียหายของฝายเกิดขึ้นเพราะการออกแบบ
ไม่ถูกต้องมิได้เพื่อไว้ในกรณีน้ำมากกว่าปกติ ที่ฝายกั้นน้ำเสียหายนั้นเป็นเพราะมี
ปริมาณน้ำเหนือฝายเกินกว่าปกติแม้จะดำเนินการก่อสร้างฝายถูกต้องตามแบบทุก
ประการฝายก็ยังต้องพังทลาย เพราะมีน้ำป่าผ่านเหนือฝายสูงกว่าปกติทำให้เกิด
ปริมาณน้ำมากเกินกว่าความแข็งแรงของฝายที่จะรับน้ำได้ จึงเกิดความเสียหายขึ้น
นั้นเมื่อปรากฏว่าการก่อสร้างฝายน้ำล้นจำเลยที่ 1 ต้องทราบดีว่ามีวัตถุประสงค์จะ
จัดการเกี่ยวกับน้ำที่ไหลมาจำนวนมากผิดปกติ ซึ่งก่อนทำสัญญารับเหมาก่อสร้าง
จำเลยที่ 1 ก็น่าจะตรวจสอบสภาพธรรมชาติของน้ำให้ได้ข้อมูลที่แน่นอนเสียก่อน
ลงมือก่อสร้าง จำเลยที่ 1 จึงไม่อาจอ้างเหตุอุทกภัยดังกล่าวมาปฏิเสธความรับผิดชอบ
เป็นเหตุสุดวิสัยได้ จำเลยที่ 6 ซึ่งเป็นข้าราชการของโจทก์เป็นผู้ออกแบบก่อสร้าง
บกพร่อง เลือกสถานที่ก่อสร้างผิดพลาดไม่เหมาะสมเนื่องจากเป็นมุมหัก ไม่เอื้อ

อำนวยการประโยชน์ เมื่อมีน้ำไหลแรงจึงเกิดการปะทะเป็นเหตุหนึ่งทำให้ฝายชำรุดและผู้ออกแบบไม่ได้หาข้อมูลจากส่วนราชการที่มีความชำนาญเกี่ยวข้องกับการออกแบบ เชื้อกันน้ำและฝายขนาดใหญ่เช่น กรมชลประทาน ดังนี้ นับได้ว่าเหตุที่ฝายน้ำล้นของโจทก์ไม่แข็งแรงเกิดชำรุดบกพร่องในภายหลังโจทก์ได้มีส่วนผิดอยู่ด้วย โจทก์ได้ออกคำสั่ง 2 ฉบับ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสาเหตุและข้อเท็จจริงและบุคคลต้องรับผิดชอบกรณีฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กชำรุดเสียหาย คณะกรรมการได้สรุปรายงานผลการสอบสวนเสนอโจทก์เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2527 สำหรับความรับผิดชอบทางแพ่ง คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าจำเลยที่ 2 (ถึงแก่กรรม) จำเลยที่ 3 และที่ 4 ได้ละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ส่วนจำเลยที่ 6 เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานไม่อยู่ควบคุมงานก่อสร้างทุกคนต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายทางแพ่งต่อทางราชการ ส่วนจำเลยที่ 5 ไม่ปรากฏว่าได้ละเลยหน้าที่ไม่ควรต้องรับผิดชอบทางแพ่ง ดังนี้ เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้แทนของโจทก์ในขณะนั้นได้ทราบรายงานดังกล่าวแล้วตั้งแต่เมื่อใด จึงถือได้ว่ารายงานการสอบสวนสาเหตุและข้อเท็จจริงและบุคคลต้องรับผิดชอบเป็นรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นเท่านั้น ไม่อาจรับฟังได้รับโจทก์ได้รับตัวผู้ทำละเมิดแล้ว จำเลยที่ 3 และที่ 4 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจการจ้างส่วนจำเลยที่ 5 และที่ 6 เป็นกรรมการควบคุมงานก่อสร้างและการก่อสร้างฝายน้ำล้นที่จำเลยที่ 1 เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างซึ่งได้กระทำไปโดยไม่ถูกต้องตามแบบและวิธีการก่อสร้างเป็นเหตุให้ฝายน้ำล้นชำรุดบกพร่องแตกร้างและพังทลายเสียหายจนใช้การไม่ได้ในเวลาไม่ถึงหนึ่งปีนับแต่วันส่งมอบการที่จำเลยที่ 3 และที่ 4 ได้ทำรายงานเสนอโจทก์ว่าจำเลยที่ 1 ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปและรายละเอียดแนบท้ายสัญญาควรรับไว้ใช้ในราชการ ซึ่งหากจำเลยที่ 5 กับที่ 6 ไม่ประมาณเลินเล่อเอาใจใส่สอดส่องควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิชาโดยใกล้ชิดฝายน้ำล้นก็ไม่น่าจะแตกร้างพังชำรุดเสียหายในเวลาอันรวดเร็วหลังจากการส่งมอบงานเช่นนั้น และโจทก์หลงเชื่อตามรายงานของ

จำเลยทั้งสี่ว่าการก่อสร้างได้เป็นไปตามแบบโดยถูกต้อง จึงได้จ่ายเงินค่าจ้างให้จำเลยที่ 1 ไปเต็มจำนวนตามสัญญาจ้าง ถือได้ว่าจำเลยที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 และ ที่ 6 ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยรวมกันประมาทเลินเล่อ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบโจทก์ในมูลหนี้ตามสัญญาจ้างทำของ ส่วนจำเลยที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 ต้องร่วมกันรับผิดชอบโจทก์ในมูลหนี้ละเมิด แม้จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์จำนวนเดียวกัน แต่ก็เป็นความรับผิดชอบที่ต่างต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเดียวกันเท่านั้น จึงไม่อาจบังคับให้จำเลยทั้งหมดร่วมกันรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่โจทก์ได้

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งหกร่วมกันหรือแทนกันคืนเงินหรือชดใช้เงินค่าก่อสร้างหรือค่าเสียหายจำนวน 4,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้อง 1,200,000 บาท รวม 5,200,000 บาท และให้ชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินจำนวน 4,000,000 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 ให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น จำเลยที่ 2 ถึงแก่กรรมศาลชั้นต้นมีคำสั่งจำหน่ายคดีสำหรับจำเลยที่ 2

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ร่วมกับจำเลยที่ 3 ถึงที่ 6 ชำระค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 3,800,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2525 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี้ยถึงวันฟ้องให้ไม่เกิน 1,200,000 บาท

จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่ทั้งสองฝ่ายนำเสนอรับกันฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2524 โจทก์ได้ทำสัญญาว่าจ้างจำเลยที่ 1 ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 56.50 เมตร ยาว 25 เมตร สูง 5 เมตร กำหนดเวลาก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2524 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2525 เป็นเงิน 4,000,000 บาท โดยจำเลยที่ 1 ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาสัมภาระและแรงงานก่อสร้างแล้วเสร็จโจทก์ได้แต่งตั้งข้าราชการในสังกัดโจทก์ คือ จำเลยที่ 2 ที่ 3 กับที่ 4 เป็นกรรมการตรวจการจ้าง และจำเลยที่ 5 กับที่ 6 เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างจำเลยที่ 1 ได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาและส่งมอบงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2525 คณะกรรมการตรวจการจ้างของโจทก์ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2525 โจทก์ได้จ่ายเงินค่าจ้างงาน 4,000,000 บาท แก่จำเลยที่ 1 ครบถ้วนแล้วต่อมาวันที่ 13 มิถุนายน 2525 เจ้าหน้าที่ของโจทก์ตรวจพบว่าฝายน้ำล้นที่จำเลยที่ 1 ก่อสร้างมีรอยแตกร้าวชำรุดหลายแห่ง คาดว่าไม่สามารถใช้งานได้ จึงรายงานให้โจทก์ทราบ

จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า จำเลยที่ 1 ได้ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กตามรูปแบบและรายละเอียดประกอบแนบท้ายสัญญาจ้างทุกประการจำเลยที่ 1 จึงไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา เห็นว่า คดีนี้โจทก์ทำสัญญาว่าจ้างจำเลยที่ 1 ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางพิจารณาได้ความว่าทั้งสองฝ่ายต่างได้ปฏิบัติตามสัญญาครบถ้วนแล้วกล่าวคือจำเลยที่ 1 ได้ทำการก่อสร้างฝายน้ำล้นจนแล้วเสร็จตามสัญญาและส่งมอบงานแก่โจทก์ไปแล้ว และโจทก์ได้จ่ายเงินค่าก่อสร้างทั้งหมดแก่จำเลยที่ 1 ไป

เสร็จสิ้นแล้วเช่นกัน หน้าที่คู่สัญญาจะต้องปฏิบัติตามสัญญาได้สิ้นสุดลงจึงไม่มีกรณีที่
จะต้องพิจารณาว่าจำเลยที่ 1 เป็นฝ่ายผิดสัญญาอีกหรือไม่ แต่โดยที่คดีนี้เป็นเรื่องที่
จำเลยที่ 1 ทำสัญญารับเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้นกับโจทก์โดยมีข้อสัญญาให้จำเลยที่
1 ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาสัมภาระและแรงงานในการก่อสร้างจนแล้วเสร็จและโจทก์ตกลง
ให้ค่าก่อสร้างแก่จำเลยที่ 1 สัญญาระหว่างจำเลยที่ 1 กับโจทก์จึงเป็นสัญญาจ้างทำ
ของ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 587 โดยเฉพาะกรณีสานที่ทำคือ
ฝายน้ำล้นที่จำเลยที่ 1 ก่อสร้างและส่งมอบแก่โจทก์แล้วเกิดชำรุดบกพร่องภายหลัง
จากได้ส่งมอบสิทธิและหน้าที่ของโจทก์ผู้ว่าจ้างและจำเลยที่ 1 ผู้รับจ้างได้มีบัญญัติไว้ใน
มาตรา 595 ว่า "ถ้าผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาสัมภาระใช้รับความรับผิดชอบของผู้รับจ้างใน
การบกพร่องนั้น ท่านให้บังคับด้วยบทแห่งประมวลกฎหมายนี้ลักษณะซื้อขาย" และ
มาตรา 600 บัญญัติว่า "ถ้ามิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาใช้รับท่านว่าผู้รับจ้างจะ
ต้องรับผิดชอบเพื่อการที่ทำให้ชำรุดบกพร่องเพียงแต่ที่ปรากฏขึ้นภายในปีหนึ่ง นับแต่วันส่ง
มอบ หรือที่ปรากฏขึ้นภายในห้าปีถ้าการที่ทำนั้นเป็นสิ่งปลูกสร้างกับพื้นดิน นอกจาก
เรือนโรงทำด้วยเครื่องไม้แต่ข้อจำกัดนี้ท่านมิให้ใช้บังคับ เมื่อปรากฏว่าผู้รับจ้างได้
ปิดบังความชำรุดบกพร่องนั้น" ตามสัญญาว่าจ้างเอกสารหมาย จ.9 กำหนดกรณีที่
การงานที่ทำชำรุดบกพร่องไว้ในข้อ 6 โจทก์ว่าถ้ามีการชำรุดเสียหายเกิดขึ้นแก่งาน
จ้างภายใน 365 วัน นับแต่วันที่รับมอบงานเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องรีบแก้ไข
ซ่อมแซมให้เรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด และเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดัง
กล่าว หากยังมีการชำรุดบกพร่องเกิดขึ้นอีก ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อีกด้วย การก่อสร้างฝายน้ำล้นของจำเลยที่ 1 เป็น
สิ่งปลูกสร้างกับพื้นดินตามแบบแปลนที่โจทก์กำหนด โดยฝ่ายจำเลยที่ 1 เป็นผู้จัดหา
สัมภาระเอง ตามพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบโดยจำเลยที่ 1 ไม่ได้ฎีกาโต้แย้งฟังได้
ว่า ฝายน้ำล้นที่จำเลยที่ 1 ก่อสร้างได้เกิดชำรุดแตกร้างทรุดตัว อันเป็นเหตุให้เสื่อม
ความเหมาะสมแก่ประโยชน์อันมุ่งจะใช้เป็นปกติเป็นที่ประจักษ์แก่โจทก์ภายในเวลา

ไม่ถึงปีนับแต่วันส่งมอบ ซึ่งตามความหมายของบทบัญญัติในสองมาตราดังกล่าวไม่
ว่าจำเลยที่ 1 ผู้รับจ้างรู้อยู่แล้วหรือไม่รู้ว่าการชำรุดบกพร่องมีอยู่จำเลยที่ 1 ก็ต้องรับ
ผิดในการบกพร่องนั้น เว้นแต่การชำรุดบกพร่องนั้นจะเกิดขึ้นเพราะความผิดของ
โจทก์ตามนับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2392/2523 ระหว่างบริษัทโรงพิมพ์ผ้าศิลป์ชัย
จำกัด โจทก์ นายปรีชา จำปีทอง จำเลย

ส่วนที่จำเลยที่ 1 ฎีกาต่อไปว่า ฝายน้ำล้นชำรุดเสียหายเกิดจากน้ำในแม่น้ำโขง
เอ่อล้นขึ้นมาบริเวณท้ายฝายมากผิดปกติ ทำให้น้ำปะทะกันเกิดน้ำวนม้วนตัวกัดเซาะ
ดินท้ายฝาย ผนังฝายจึงพังลงมาเป็นอุทกภัยตามธรรมชาติเป็นเหตุสุดวิสัย และรูป
แบบของฝายน้ำล้นตามสัญญาไม่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศฝายน้ำล้นจึงไม่แข็งแรง
เพียงพอเหตุที่เกิดทรุดพังจึงเป็นความผิดของโจทก์เองปัญหาข้อนี้จำเลยที่
1 ให้การว่า ความเสียหายของฝายเกิดขึ้นเพราะการออกแบบไม่ถูกต้องมิได้เพื่อไว้ใน
กรณีน้ำมากกว่าปกติ ที่ฝายกั้นน้ำเสียหายนั้น เป็นเพราะมีปริมาณน้ำเหนือฝายเกิน
กว่าปกติ แม้จะดำเนินการก่อสร้างฝายเกินกว่าปกติ แม้จะดำเนินการก่อสร้างฝายถูก
ต้องแบบทุกประการฝายก็ยังต้องพังทลาย เพราะมีน้ำป่าผ่านเหนือฝายสูงกว่าปกติ
ทำให้เกิดปริมาณน้ำมากเกินกว่าความแข็งแรงของฝายที่จะรับน้ำได้จึงเกิดความเสียหาย
ขึ้น เห็นว่า ข้ออ้างประการแรกว่าฝายพังเพราะเกิดอุทกภัยธรรมชาติเป็น
เหตุสุดวิสัยนั้น ไม่อาจรับฟังได้เพราะการก่อสร้างฝายน้ำล้นจำเลยที่ 1 ต้องทราบดีว่า
มีวัตถุประสงค์จะจัดการเกี่ยวกับน้ำที่ไหลมาจำนวนมากผิดปกติซึ่งก่อนทำสัญญารับ
เหมาก่อสร้างจำเลยที่ 1 ก็น่าจะตรวจสอบสภาพธรรมชาติของน้ำให้ได้ข้อมูลที่
แน่นอนเสียก่อนลงมือก่อสร้าง จำเลยที่ 1 จึงไม่อาจอ้างเหตุอุทกภัยดังกล่าวมา
ปฏิเสธความรับผิดชอบได้ ส่วนข้อปฏิเสธความรับผิดชอบในประเด็นของเรื่องการออกแบบไม่
ดี โจทก์เลือกทำเลก่อสร้างไม่เหมาะสมนั้นปรากฏในข้อสังเกตของคณะกรรมการ
สอบสวนสาเหตุและข้อเท็จจริงที่ทำให้ฝายน้ำล้นพังว่า จำเลยที่ 6 ซึ่งเป็นข้าราชการ
ของโจทก์เป็นผู้ออกแบบก่อสร้างบกพร่อง เลือกสถานที่ก่อสร้างผิดพลาดไม่เหมาะสม

สมเนื่องจากเป็นมุมหัก ไม่เอื้ออำนวยประโยชน์เมื่อมีน้ำไหลแรง จึงเกิดการปะทะ เป็นเหตุหนึ่งทำให้ฝายชำรุด และผู้ออกแบบไม่ได้หาข้อมูลจากส่วนราชการที่มีความชำนาญเกี่ยวข้องกับการออกแบบเขื่อนกันน้ำและฝายขนาดใหญ่ เช่น กรมชลประทาน ซึ่งนับว่าเหตุที่ฝายน้ำล้นของโจทก์ไม่แข็งแรงเกินชำรุดบกพร่องใน ภายหลังโจทก์มีส่วนผิดอยู่ด้วย จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบในการชำรุดบกพร่องดังกล่าวเต็มตามราคาที่ศาลล่างทั้งสองกำหนด ทางพิจารณาได้ความว่า ราคาค่าก่อสร้าง ฝายน้ำล้นตามสัญญาเป็นเงิน 4,000,000 บาท โจทก์ได้เงินประกันการก่อสร้างจาก จำเลยที่ 1 ไว้แล้ว 200,000 บาท การที่ฝายน้ำล้นชำรุดบกพร่องพังเสียหายจนใช้ ประโยชน์ไม่ได้โดยสิ้นเชิง ทำให้โจทก์เสียหายเป็นเงิน 3,800,000 บาท แต่การ ชำรุดบกพร่องดังกล่าวโจทก์มีส่วนผิดอยู่ด้วย จึงเห็นควรหักให้จำเลยที่ 1 เป็นเงิน 1,000,000 บาท จำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบใช้เงินแก่โจทก์เป็นเงิน 2,800,000 บาท และการเลือกสถานที่ก่อสร้างไม่เหมาะสม ในปัญหาเรื่องอายุความ คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสี่ดังกล่าวซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัดของโจทก์ได้ร่วมกันทำละเมิดต่อโจทก์ โดยจำเลยที่ 3 และที่ 4 เป็นกรรมการตรวจ

ในปัญหาว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ พยานหลักฐานโจทก์ได้ความว่า เจ้าหน้าที่ของโจทก์ในท้องที่ได้รายงานให้โจทก์ทราบเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2525 ว่าฝายน้ำล้นที่จำเลยที่ 1 ก่อสร้างชำรุด (ร้าวหลายแห่ง) คาดว่าไม่สามารถใช้การได้ ข้อเท็จจริงปรากฏตามรายงานการสอบสวนสาเหตุและข้อเท็จจริงและบุคคลต้องรับ ผิดตามเอกสารหมาย จ.26 ว่า ในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2526 โจทก์ได้ออก คำสั่ง 2 ฉบับ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน สาเหตุและข้อเท็จจริงและบุคคลต้อง รับผิดชอบกรณีฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กชำรุดเสียหายคณะกรรมการได้สรุป รายงานผลการสอบสวนเสนอโจทก์เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2527 ระบุว่าสำหรับความ รับผิดทางแพ่งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าจำเลยที่ 2 (ถึงแก่กรรม) จำเลยที่ 3 และที่ 4 ได้ละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อทาง

ราชการส่วนจำเลยที่ 6 เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานไม่อยู่ควบคุมงานก่อสร้างทุกคนต้องรับผิดชอบค่าเสียหายทางแพ่งต่อทางราชการ ส่วนจำเลยที่ 5 ไม่ปรากฏว่าได้ละเลยหน้าที่ ไม่ควรต้องรับผิดชอบทางแพ่ง ที่จำเลยที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 ฎีกาว่า พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้แทนของโจทก์ในขณะนั้นได้ทราบรายงานดังกล่าวแล้วตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2527 ด้วย ไม่ปรากฏในรายงานที่พลเอกอาทิตย์ได้ทราบรายงานดังกล่าวตั้งแต่เมื่อใด และคำเบิกความของพลเอกอาทิตย์ก็ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงดังที่จำเลยฎีกา เอกสารหมายเลข 26 จึงถือได้ว่าเป็นรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นเท่านั้นไม่อาจรับฟังได้ว่าโจทก์ได้รู้ตัวผู้ทำละเมิดตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2527 ดังที่จำเลยฎีกา

ส่วนปัญหาว่าจำเลยที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 ได้ร่วมทำละเมิดต่อโจทก์โดยประมาทเลินเล่อไม่ตรวจและควบคุมงานก่อสร้างฝายน้ำล้นเป็นเหตุให้โจทก์เสียหายหรือไม่ เห็นว่า จำเลยที่ 3 และที่ 4 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ส่วนจำเลยที่ 5 และที่ 6 เป็นกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง สำหรับการก่อสร้างฝายน้ำล้นที่จำเลยที่ 1 เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างซึ่งได้กระทำไปโดยไม่ถูกต้องตามแบบและวิธีการก่อสร้าง เป็นเหตุให้ฝายน้ำล้นชำรุดพบกพร่องแตกร้าวจึงพังทลายเสียหายจนใช้การไม่ได้ในเวลาไม่ถึงหนึ่งปีนับแต่วันส่งมอบ แต่ปรากฏว่าจำเลยที่ 3 และที่ 4 ได้ทำรายงานเสนอโจทก์ตามเอกสารหมายเลข 22(5 ฉบับ) ว่า จำเลยที่ 1 ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปและรายละเอียดแนบท้ายสัญญาควรรับไว้ใช้ในราชการ และหากจำเลยที่ 5 กับที่ 6 ไม่ประมาทเลินเล่อเอาใจใส่สอดส่องควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิชาโดยใกล้ชิดฝายน้ำล้นก็ไม่น่าจะแตกร้าวจำรุดเสียหายในเวลาอันรวดเร็วหลังจากการส่งมอบงานเช่นนั้น โจทก์ได้หลงเชื่อตามรายงานของจำเลยทั้งสี่ว่าการก่อสร้างได้เป็นไปตามแบบโดยถูกต้อง จึงได้จ่ายเงินค่าจ้างให้จำเลยที่ 1 ไปเต็มจำนวนตามสัญญาจ้าง เมื่อฝายพังจนใช้งานไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ ถือได้ว่าจำเลยที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยร่วมกันประมาท

เงินแล้ว ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย จึงต้องร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ แต่โดยเหตุที่จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ในมูลหนี้ตามสัญญาจ้างทำของ ส่วน จำเลยที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 ต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อโจทก์ในมูลหนี้ละเมิดแม้จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์จำนวนเดียวกัน แต่ก็เป็นความรับผิดชอบที่ต่างต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเดียวกันเท่านั้นจึงไม่อาจบังคับให้จำเลยทั้งหมดร่วมกันรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่โจทก์ได้

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ให้เงิน 2,800,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2525จนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์ ถ้าจำเลยที่ 1 ไม่ชำระหรือบังคับเอาจากจำเลยที่ 1 ไม่ได้ให้จำเลยที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 ร่วมกันชำระแทนจนครบ

(ปรีชา เฉลิมวณิชย์-ธีระจิต ไชยคำ-ประกาศ นุรพาการ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ